

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA (ZAKTUALIZOWANE)

(do weryfikacji i złożenia przez adwokata w toku procesu sądowego)

Miejscowość, dnia 2026 r.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9 58-500 Jelenia Góra

Zawiadamiający: Marcin Pałka [adres do uzupełnienia]

Pełnomocnik: [dane adwokata do uzupełnienia]

Sygn. akt sprawy karnej (Sąd Rejonowy w Lubaniu): [Oczekuje na sygnaturę] (była sygn. akt Prokuratury Rejonowej w Lubaniu: 4327-0.Ds.517.2025)

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy Policji, którzy w dniu 9 kwietnia 2025 r. dokonali zatrzymania mojej osoby oraz bezprawnego przeszukania lokalu przy ul. Leśnej 25/4 w Lubaniu, a także samochodu Renault Kangoo, w ramach czynności prowadzonych w sprawie o sygn. akt 4327-0.Ds.517.2025 (obecnie przed Sądem Rejonowym w Lubaniu).

Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia następujących czynów:

I. PRZEKROCZENIE UPRAWNIEN (Art. 231 § 1 k.k.) ORAZ BEZPRAWNE POZBAWIENIE WOLNOSCI (Art. 189 k.k.)

Akcja kierował osobiście **kom. Marcin Kunsztowicz (ID: 670488)** z Wydziału Operacyjno-Sledczego I Zarządu w Bydgoszczy **Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC)**, przy udziale kom. Macieja Głowackiego i podkom. Bartosza Nowaka z tej samej jednostki. Funkcjonariusze ci przekroczyli swoje uprawnienia w następujący sposób:

- 1. Zaplanowana operacja z udziałem jednostki oddalonej o 420 km:** Jednostka CBZC z Bydgoszczy musiała zaplanować wyjazd do Lubania z wielodniowym wyprzedzeniem (delegacja, samochód służbowy, koordynacja z KPP Luban). Odległość Bydgoszcz-Luban to ok. 420 km (min. 5h jazdy). Kwalifikowanie tej operacji jako "wypadku niecierpiącego zwłoki" (art. 220 § 3 k.p.k.) jest oczywista fikcja prawna.
- 2. Niewłaściwość rzeczowa jednostki:** CBZC to organ powołany do zwalczania cyberprzestępczości, nie przestępstw narkotykowych. Zaangażowanie tej jednostki w sprawę narkotykowa rodzi uzasadnione

podejrzanie, że operacja była prowadzona pod pretekstem innego postępowania, a materiały przekierowano na narkotyki po fakcie.

3. **Zatrzymanie inicjowane podstępem (Art. 171 § 4 k.p.k.):** Użycie fałszywego pretekstu rzekomego zarysowania auta w celu wywabienia mnie pod sklep. Nie wezwano patrolu ruchu drogowego, nie sporządzono notatki z rzekomej kolizji.
4. **Bezprawne pozbawienie wolności mojej żony:** Zona, niebędąca osobą podejrzaną, została wbrew swojej woli zamknięta w radiowozie policyjnym, co wyczerpuje znamiona czynu z art. 189 k.k.
5. **Narazenie dobra małoletniego dziecka:** Oddzielenie mojego 5-letniego syna od obojga rodziców i zamknięcie go w osobnym radiowozie z uzbrojonymi, nieznаныmi mu mężczyznami, w celu wywarcia nacisku psychologicznego na matkę.
6. **Nielegalne przeszukanie pojazdu Renault Kangoo:** Pojazd, którym poruszał się mój kolega, został przeszukany "na legitymację", a czynność ta **nigdy nie została zatwierdzona** przez Prokuratora. Dowodem na to jest sentencja postanowienia z 11.04.2025 r., w której wymienia się wyłącznie Audi A4. Dodatkowo, **samochód Kangoo został zwrócony już w dniu 11.04.2025 r.** (na co posiadam pokwitowanie), co dowodzi, że policjanci od początku wiedzieli, że pojazd ten nie ma związku z żadnym przestępstwem.
7. **Nielegalne przeszukanie lokalu przy ul. Lesnej 25/4:** Postanowienie Prokuratora z 11.04.2025 r. zatwierdziło w sentencji wyłącznie przeszukanie ul. Stawowej 6. Przeszukanie na budowie pozostaje czynnością bezprawna. Co więcej, w samym Protokole Zatrzymania wpisano adres "Lesna 24" (nie 25/4), co dowodzi, że funkcjonariusze nie potrafili nawet prawidłowo ustalić, pod jakim numerem wykonywali czynności.
8. **Bezprawne pozyskanie informacji i naruszenie tajemnicy komunikacji (Art. 267 § 1 i 3 k.k.):** Podczas zatrzymania funkcjonariusze, w tym osobiście naczelnik operacji kom. Kunsztowicz, ujawnili, że posiadają wiedzę o mojej prywatnej korespondencji telefonicznej/SMS z żoną (dotyczącej prosby o zakup kwasu solnego w markecie budowlanym do czyszczenia cegieł) oraz o miejscu pracy żony w banku. Dowodzi to, że Policja stosowała wobec mnie lub mojej żony nielegalną kontrolę operacyjną (podsluch) bez zgody Sądu, co stanowi odrębne przestępstwo.

II. WYMUSZENIE INFORMACJI GROŹBĄ (Art. 246 k.k.) ORAZ NIELEGALNE PRZESZUKANIA

W warunkach izolacji funkcjonariusze grozili mojej żonie aresztowaniem ("pójdiesz siedzieć"), interwencją opieki społecznej ("zabiorą ci dziecko") oraz **zwolnieniem z pracy w banku**, jeśli nie wskaże adresu budowy, na której pracowałem. Adres (ul. Leśna 25/4) został pozyskany pod przymusem psychologicznym i szantażem, co stanowi rażące naruszenie art. 246 k.k. i rodzi bezwzględny zakaz dowodowy z art. 171 § 7 k.p.k.

Dodatkowo, fakt wykorzystania przez policjantów wiedzy o miejscu pracy żony dowodzi, że nasza rodzina była przed zatrzymaniem rozpracowywana. Oznacza to, że akcja z dnia 9 kwietnia była zaplanowana i nie stanowiła "wypadku niecierpiącego zwłoki" (art. 220 § 3 k.p.k.). Brak uprzedniego nakazu prokuratora na przeszukanie budowy i samochodów wynikał nie z nagłości sytuacji, lecz z chęci działania poza prawną kontrolą, co dodatkowo potęguje zarzut z art. 231 § 1 k.k.

III. POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY W DOKUMENTACH (Art. 271 § 1 k.k.) I TWORZENIE FAŁSZYWYCH DOWODÓW (Art. 235 k.k.)

1. **Fałszywa waga narkotyków:** W protokole z pierwszego ważenia funkcjonariusze poświadczili nieprawdę, wpisując wagę 45 g (37,5 g + 7,5 g). Na moje kategoryczne żądanie dokonano powtórnego ważenia, które wykazało zaledwie ok. 2,5 g. Różnica 93% nie jest wynikiem pomyłki, lecz celowego fałszerstwa. **Potwierdza to ostateczny akt oskarżenia z 30.06.2026 r., w którym prokurator zarzuca mi posiadanie śladowych ilości substancji (łącznie poniżej 3 gramów).**
2. **Fikcyjny reaktor chemiczny:** W protokole przeszukania ul. Leśnej 25/4 wpisano zabezpieczenie "reaktora chemicznego" i "mieszadła magnetycznego". Przedmioty te nigdy nie znajdowały się na budowie, nie zostały fizycznie zabezpieczone, a policja nie dysponuje nimi w magazynie dowodów rzeczowych. Ich wpisanie do protokołu (po tym, jak zostałem wyprowadzony z miejsca przeszukania wbrew art. 224 k.p.k.) było celowym wytworzeniem fałszywych dowodów ukierunkowanych na fałszywe oskarżenie mnie o zbrodnię wytwarzania narkotyków z art. 53 u.p.n.

WNOSZĘ O: Wszczęcie śledztwa i przesłuchanie w charakterze świadków mojej żony oraz kolegi obecnego przy zatrzymaniu, a także zabezpieczenie księgi magazynu dowodów rzeczowych KPP Lubań w celu wykazania fizycznego braku rzekomych urządzeń laboratoryjnych.

Z poważaniem, (podpis zawiadamiającego)